МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
И-мэйл: info@mn-nhrc.org, Вэбсайт: www.mn-nhrc.org

2021.01.08 № 1/23

танай _____-ны №_____-т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Х.НЯМБААТАР ТАНАА

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Хүний эрхийн үндэсний комисс 2020 оны 02 дугаар сараас эхлэн дэлхий даяар тархсан Коронавируст халдварын цар тахлыг Монгол Улс дотооддоо алдалгүй 11 дүгээр сар хүртэл барьж чадсанд болон 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр дотоодын халдвар анх бүртгэгдсэнээс хойш бүхий л нөөц боломжоороо иргэдийн амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын төлөө ажиллаж, хууль сахиулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиг үүргээ нэр төртэй хэрэгжүүлж буй хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын нийт алба хаагчиддаа талархал илэрхийлж, үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагчдын эр зориг, хүчин чармайлтыг хүндэтгэхийн зэрэгцээ энэ хүнд цаг үед иргэд төдийгүй үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагчдын хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхгүй байхад анхаарал хандуулан ажиллаж байна.

Хүний эрхийн үндэсний Комисст коронавируст халдварын цар тахлын улмаас эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдөж байгаа тухай асуудлаар иргэдээс одоогоор 106 гомдол, мэдээллийг ирүүлээд байгаагийн тодорхой хувийг хууль сахиулах салбарын үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол эзэлж байна. Эдгээр гомдол, мэдээлэл болон нийгмийн сүлжээнд нийтлэгдсэн хөл хорио тогтоох, нийтийн хэв журам, хууль сахиулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээтэй холбоотой дүн шинжилгээ хийж, Коронавируст халдварын /Ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1-д заасныг тус тус үндэслэн хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Комиссын Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН

000000047

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын
2021 оны 01 дүгээр сарын 08-ны
өдрийн 1/23 дугаар бичгийн хавсралт

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ЗӨВЛӨМЖ

1. Цагдаагийн ерөнхий газрын статистик мэдээллээс үзэхэд Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 178 дугаар тогтоолоор улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага, мэдээлэл буурсан үзүүлэлттэй байна. Гэвч Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 209 дугаар тогтоолоор өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн шилжүүлсэн буюу 2020 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрөөс хойшхи хугацаанд гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага, мэдээлэл 2-3 дахин өссөн үзүүлэлттэй гарчээ. Иймээс коронавируст халдварын /Ковид-19/ цар тахлын үед хохирогчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, хүчирхийллийн болзошгүй эрсдэлтэй гэр бүлийг илрүүлэх, хүчирхийллийг таслан зогсоох үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага, мэдээлэл бүрийг харьяалах сум, хорооны Хамтарсан багт тогтмол мэдээлж буй байдалд хяналт тавьж ажиллах;
2. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын “Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхээс урьдчилан сэргийлэх дэд хороо”-ноос коронавируст халдварын цар тахлын үед авах арга хэмжээний талаар оролцогч улсуудад ирүүлсэн Зөвлөмжийн хүрээнд Комиссоос 8 төвлөрсөн хорих анги, 1 цагдан хорих төв, захиргааны журмаар баривчлах 2 байр, эрүүлжүүлэх, саатуулах 6 байрны нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцсан. Тэдгээр объектод хүмүүсийн бөөгнөрөл ихтэй, халдвар тархах эрсдэл өндөр тул ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн дэглэмийг чанд сахиулах, гар угаах цэгүүд болон ундны цэвэр ус дутагдалтай хэсгүүдэд ус, ариун цэврийн байгууламжийг стандартын дагуу бий болгох, ялангуяа хорих ангийн эмнэлэг, үйлдвэрлэлийн бүсэд гараа тогтмол угаах боломжоор хангах, үйлдвэрийн болон гал тогооны багаж, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг тогтмол ариутгаж, халдваргүйжүүлэлт хийхэд анхаарах;
3. Дээрх танилцах ажлын явцад хоригдогчийн амьдрах өрөөний нэг хүнд ногдох талбайн хэмжээ стандарт шаардлагыг хангаж байсан хэдий ч бүх нийтийн бэлэн байдал, өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хоригдсон болон саатуулагдсан, эрүүлжүүлэгдсэн, хорих ял эдэлж буй хүмүүсийн хоорондын зайг анхаарч, бөөгнөрөл үүсэхээс сэргийлэх, нэг удаагийн амны хаалтаар хангах, эрх бүхий байгууллагаас өгч буй зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;
4. Бүх нийтийн болон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хууль, журмыг хэрэгжүүлэх стандарт, удирдамжийг нэгдмэл байлгах, замын хөдөлгөөний хязгаарлалт тогтоосон хугацаанд тээврийн хэрэгслийг эрүүл мэндийн яаралтай тусламж үйлчилгээ зэрэг зайлшгүй тохиолдолд хязгаарлалтын бүсэд нэвтрүүлэх, гаргах үндэслэлийг тодорхой болгох, албан хаагчийн баримтлах эрх хэмжээг тодорхой заасан стандартыг батлан мөрдүүлэх;
5. Хохирогчийг шуурхай хамгаалах, шаардлагатай бол хамгаалах байранд даруй хүргэх, нэг цэгийн үйлчилгээний төвүүд, хамгаалах байрны үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах боломжоор хангах, халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиулах;
6. Хүүхдийн тэтгэмж төлөхөөс бусад шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг хойшлуулах, түдгэлзүүлэх хөл хорионы үед тохирсон арга хэмжээ авах, хорих ангиас суллагдах, хугацаанаас өмнө суллагдах болзол хангасан тохиолдолд хэрэгжүүлэх журам, зааварчилгаа боловсруулж мөрдүүлэх;

7. Хүйтний улирал, хөл хорионы үед хүүхдээ насанд хүрсэн харгалзах хүнгүйгээр гэрт нь үлдээх эсвэл таньдаг айл, хамаатан садандаа даатгаж албан үүргээ гүйцэтгэхээс аргагүй байдалд алба хааж буй эцэг, эхчүүд орох нь түгээмэл байна. Үүнээс улбаалаад ямар нэгэн осол эндэгдэл, түлэгдэл, угаар зэрэг золгүй явдалд өртөх эрсдэл байгааг хүүхдүүдийн амь эрсэдсэн харамсалтай тохиолдлууд харуулсан тул хууль сахиулах, эрүүл мэнд, мэргэжлийн хяналт, онцгой байдлын зэрэг өндөржүүлсэн бэлэн байдал, бүх нийтийн бэлэн байдлын үед тусгай үүрэг гүйцэтгэж алба хашиж буй албан хаагчдын хүүхдүүдийг асран хамгаалах тусгай арга хэмжээг төлөвлөж, хэрэгжүүлэхийг БШУЯ-нд зөвлөмж болгон хүргүүлсэн болно. Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын үүрэг гүйцэтгэж буй эрүүл мэндийн салбарын ялангуяа эмэгтэй ажилтны хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөл, хүүхдийг асрах үйлчилгээний асуудлыг БШУЯ-тай хамтран шийдвэрлэх;
8. Хууль сахиулах байгууллагын албан хаагчид ажил үүргээ гүйцэтгэж явахдаа коронавирусын халдвар авах, уртасгасан цагаар ачаалалтай ажиллаж, ядрах, цуцах, өвлийн хүйтэнд даарах, осгох, сэтгэл зүйгээр хямрах эрсдэлтэй байна. Иймд анхан шатны нэгжид ажил үүргээ гүйцэтгэж буй албан хаагч, ажилтнуудын хөдөлмөр, эрүүл ахуйн аюулгүй ажиллагаа, биеийн, сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдалд онцгой анхаарал хандуулж, халдвар, хамгааллын шаардлагатай нөөц, цаг агаарын нөхцөлд тохирсон албаны хувцас, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, мэдээлэл, сургалт, материаллаг урамшуулал, нэмэлт дэмжлэг үзүүлэх, томилолтын зардлыг хуульд заасны дагуу олгох, анхан шатны нэгжид эрсдэлтэй бүсэд ажиллаж буй албан хаагчдыг эрсдлийн даатгалд заавал хамруулах;
9. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хууль сахиулах үүрэг гүйцэтгэж байгаа Дотоод хэргийн их сургуулийн сонсогчдод Засгийн газрын шийдвэрээр нэг удаа тэтгэмж олгосон. Цаашид үргэлжлүүлэн үүрэг гүйцэтгэх тохиолдолд цагдаа, хилийн алба, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл, онцгой байдлын сургуулийн сонсогчдын эрх зүйн байдлыг Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Монгол Улсын хилийн тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нийцүүлэн тодорхойлж, хуульд заасан баталгаагаар хангах. Тухайлбал, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.4 дэх хэсэгт “Цагдаагийн алба хаагч бэлтгэх чиг үүрэг бүхий дээд боловсролын сургалтын байгууллагын алба хаагч болон 18 насанд хүрсэн суралцагчийг онцгой тохиолдолд нийтийн хэв журам хамгаалах ажилд оролцуулж болох бөгөөд энэ тохиолдолд цагдаагийн алба хаагчид хуулиар олгосон баталгаа тэдгээрт нэгэн адил хамаарна.” гэж заасныг биелүүлэх;

_____o0o_____